

한전KDN(주) 주의요구 및 통보

제 목 유지보수 대가지급 업무처리 부적정

소 관 부 서 □□□□□□□처(♠♠♠♠♠♠♠부)

조 치 부 서 ① □□□□□□□처(♠♠♠♠♠♠♠부), ② ■■■■■처(♠♠부)

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□□처(♠♠♠♠♠♠♠부)(이하 “♠♠♠♠♠♠♠부”라 한다)는 ♠♠■■■■■
■■■■■(주) “20xx년 ○○○○○ 업무수탁 용역” 사업을 원활한 수행하기 위하여 서버
설비, 네트워크 및 ♣♣설비, 가상화 및 부대설비, RFID설비, OA설비 및 구내통신
설비 등 ICT설비 유지보수를 하도급 방식으로 시행하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「계약규정」 제5조(계약의 원칙) 제1항에 따르면 계약은 서로 대등한 입장에서
당사자의 합의에 따라 체결하고, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라
이행하여야 하며, 같은 규정 제66조(대가의 지급) 제1항에 따르면 계약담당자는 공사,
제조, 구매, 용역 및 그 밖에 지출의 원인이 되는 계약의 경우 검사를 하거나 검사
조서를 작성한 후에 그 대가(代價)를 지급해야 한다고 되어 있다.

♠♠■■■■■■■■■■(주) “20xx년 ○○○○○ 업무수탁 용역” 용역 「계약일반조건」 제27조

(대가의 지급) 제1항에 따르면 계약상대자는 용역을 완성하여 검사에 합격한 경우 대가지급청구서(하수급인에 대한 대금지급 계획을 첨부하여야 한다)를 제출하는 등 소정절차에 따라 대가지급을 청구할 수 있다. 그리고 동 조건 제27조의2(하도급대금지급 확인) 제1항에 따르면 계약상대자는 대가를 지급받은 날부터 15일 이내에 하도급대금을 하수급인에게 현금으로 지급하여야 하며, 하도급대금의 지급내역(수령자, 지급액, 지급일 등)을 공휴일 및 토요일은 제외한 5일 이내에 용역감독직원에게 통보하여야 한다고 되어 있다.

또한 “[] 구내통신 유지보수 용역”, “[] 가상화 및 부대설비 유지보수 용역” 「특수계약조건」 제17조(대가의 지급) 제1항에 따르면 용역의 대가는 계약조건 및 수탁대가 산출기준에 따라 월 또는 분기단위로 실적에 따라 정산하는 것을 원칙으로 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☞☞☞☞☞☞☞부는 20xx년 x월 ❖❖[](주) ●●●●설비의 보수성 이설 및 소규모 신증설 공사, 소모품 조달, 운영실적 분석 및 정기 운영보고서 작성 등 용역사업을 수행하기 위하여 주식회사 ❖❖❖❖❖❖❖(이하 “❖❖❖❖❖❖❖”이라 한다)¹⁾ 및 (주)❖❖❖❖²⁾와 실적에 따라 대가를 정산하도록 하도급 계약을 체결 하였다.

그러나 하도급사에 대한 대가지급 현황을 점검한 결과, ☞☞☞☞☞☞☞부는 원 발주처인 ❖❖[](주)로부터 기성대가를 수령한 후 [표 1]과 같이 (주)❖❖

1) 계약명: [] 가상화 및 부대설비 유지보수(계약번호: xxxxxSxxx, 계약일: 20xx. x. xx., 계약기간: 20xx. x. x.~20xx. x. xx., 계약금: xxx,xxx,xxx원)
2) 계약명: [] 구내통신 유지보수(계약번호: xxxxxSxxx, 계약일: 20xx. x. xx., 계약기간: 20xx. x. x.~20xx. x. xx., 계약금: xxx,xxx,xxx원)

※※에 20xx년 x월부터 실제 유지보수 실적과 무관하게 계약금액(XXX,XXX,XXX 원)을 계약기간(xx개월)으로 매월 분할하여 유지보수 대가 금액으로 총 XXX,XXX,XXX원을 지급한 것으로 확인되었다.

[표 1] 20xx년 x월부터 20xx년 x월까지 (주)※※※※ 기성대가 지급 현황

(단위: 원)

업체명	계약금액	기 지급금액	기성률	비고
(주)※※※※	XXX,XXX,XXX	XXX,XXX,XXX	XX.XX	

출처: “□□□□ 구내통신 유지보수” 용역 사업 20xx년 x월 기성(준공) 검사보고서 재구성

또한 [표 2]와 같이 ※※※※※※※에 계약금액 대비 유지보수 대가가 과다 지급된 사실이 확인되었다.

[표 2] 20xx년 x월부터 20xx년 x월까지 ※※※※※※※ 기성대가 지급 현황

(단위: 원)

업체명	계약금액	기 지급금액	기성률	비고
※※※※※※※	XXX,XXX,XXX	X,XXX,XXX,XXX	XXX.X%	

출처: “□□□□ 가상화 및 부대설비 유지보수” 용역 사업 20xx년 x월 기성(준공) 검사보고서 재구성

한편, ♡♡♡♡♡부는 20xx년 x월 구내통신 유지보수 대가지급 과정에서 업무상 정산 착오가 있었음을 인지하고, 과다 지급된 유지보수 대가를 산정한 후 내부품의를 거쳐 20xx. x. xx. 하도급사에 해당 금액을 환수 요청하고 [표 3]과 같이 총 XXX,XXX,XXX원을 (주)※※※※(20xx. x. xx., XX,XXX,XXX원)와 ※※※※※※※(20xx. x. xx., XXX,XXX,XXX원)으로부터 환수 조치한 사실이 확인되었다.

[표 3] “□□□□ 구내통신 유지보수” 과다지급 환수금액 현황

(단위: 원)

업체명	계약금액	기 지급금액(A)	실적정산금액(B)	환수금액(A-B)
(주)※※※※	XXX,XXX,XXX	XXX,XXX,XXX	XXX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX
※※※※※※※	XXX,XXX,XXX	XXX,XXX,XXX	XXX,XXX,XXX	XXX,XXX,XXX
총 합계				XXX,XXX,XXX

출처: “□□□□ 구내통신 유지보수” 과다청구 금액 환수처리 관련 문서 재구성

그 결과 ○○○○○○○부는 용역 실적에 따라 대가를 정산하도록 명시한 「특수계약조건」의 용역 대가 실적 정산 원칙을 위반하였다.

관련부서 의견

□□□□□□□처 업무담당자는 당시 구내통신 유지보수 업무를 수행하는 하도급 업체가 x개 업체(●●●●●●●●, (주)●●●●)였으며, 이중 (주)●●●●는 20xx년 x월부터 x월까지 실적이 없어 해당 기간의 대가를 지급하지 않았다고 설명하였다. 이후 발주처로부터 하도급대금 증빙자료 제출을 요청받자, 내부 협의를 거쳐 계약금액을 계약기간으로 분할하여 우선 대가를 지급하고, 계약종료 시 변경계약 등을 통해 조정 가능하다고 판단하여 매월 대가를 지급하였다고 소명하였다.

그러나 동일한 유지보수 업무에 대하여 x개 하도급업체와 계약을 체결하면서 업무분담률 및 역할에 대한 정의를 명확히 규정하지 않았고, 월별 대가지급 및 정산 관리가 미흡하여 유지보수 대가를 과다 지급하는 결과를 초래하였다. 이로 인해 과다 지급된 대가에 대한 환수 조치 등 불필요한 행정 절차가 발생하였으며, 향후 유사 사례가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저히 수행하겠다는 의견을 제시 하였다.

조치할 사항

□□□□□□□처장은 향후 하도급사 대가지급 업무 수행 시 「계약규정」 및 「특수 계약조건」을 철저히 준수하고, 유사 사례가 재발하지 않도록 소속 직원을 대상으로 관련 규정을 교육하기 바랍니다.(통보)

■■■■■처장은 「계약규정」 및 「특수계약조건」을 미준수한 관련자에게 “주의” 조치하기 바랍니다.(주의)

< 관 련 자 >

소 속	직급	성 명 (사 번)	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
*****처 (*****부) (전 □□□□□□처)	x	○○○ (xxxxxxx)	20xx. xx. xx. ~ 현재	유지보수 대가지급 업무처리 부적정	주의

※ 현 소속(20xx년 xx월) 기준